

황새 결송(決訟)

작자 미상 / 장석규 역주

옛날 경상도(慶尙道) 땅에 한 사람이 있으니, 대대(代代) 부자(富者)로 1년 추수(秋收)가 만 석(萬石)에 지나니, 그 사람의 무량대복(無量大福)¹⁾을 가(可)히 알지라. 일생(一生) 가산(家産)이 풍비(豐備)²⁾하여 그릴³⁾ 것 없으며 이웃 사람이 송덕(頌德) 아니 하는 이 없더라.

그 중 일가(一家)에 한 패악무도(悖惡無道)⁴⁾한 놈이 있어 불분동서(不分東西)⁵⁾하고 유리표박(流離漂迫)⁶⁾하여 다니더니 일일(一日)은 홀연(忽然) 이르러 구박(驅迫)하여 왈(曰),

“너희는 종이 잘 사는구나. 너 잘 사는 것이 도시(都是)⁷⁾ 조상전래지물(祖上傳來之物)⁸⁾이니 우리 서로 동고조자손(同高祖子孫)⁹⁾으로 너만 홀로 잘 먹고 잘 입어 부족한 것 없이 지내니 어찌 애닦지 아니하리오. 이제 그 재물을 반을 나누어 주면 무사(無事)하려니와 그렇지 아니하면 너를 살지 못하게 하리라.”

하고, 종야(終夜)토록¹⁰⁾ 광언망설(狂言妄說)¹¹⁾을 무수히 하며 심지어(甚至於) 불을 놓으려 하더니, 동리(洞里) 사람들이 그 거동을 보고 그 놈의 모습 심사(心思)를 헤아리매 차마 분함을 이기지 못하여 가만히 주인 부자를 권하여 왈,

“그 놈을 그저 두지 말고 관가(官家)를 정하거나 감영(監營)에 의송(議送)¹²⁾을 하거나 하여 다시 이런 일 없게 함이 좋을까 하노라.”

하니, 그 부자 이 말을 듣고 오히려 여겨 가로되,

“이 놈은 좀처럼 속이지 못할지라, 서울 올라가 형조(刑曹)¹³⁾를 정하여 후환(後患)을 없게 하리라.”

하고, 그 놈을 이끌고 한가지로¹⁴⁾ 서울로 올라오니라.

이 부자는 본디 하향(遐鄕)¹⁵⁾에 있어 좀처럼 글자도 읽으며 상시(常時)에¹⁶⁾ 박람(博覽)¹⁷⁾하여 구변(口辯)¹⁸⁾도 있으며 주제넘은 문자도 쓰더니, 이러한 일을 당하매 ‘득송(得訟)¹⁹⁾을 단단히 하리라.’ 하고 분하고 절통(切痛)함을 이기지 못하여 ‘이 놈을 형추정배(刑推定配)²⁰⁾하면 다시 꿈쩍 못 하게 하리라.’ 하고 경성(京城)에 올라와 형조를 찾아 원정(原情)²¹⁾을 올려 왈,

“소인(小人)은 경상도(慶尙道) 아무 고을에서 사웁더니 천행(天幸)으로 가산이 풍족(豐足)하오매 자연히 친척의 빈곤하온 사람도 많이 구제(救濟)하웁더니, 소인의 일가(一家) 중 한 놈이 있어 본디 허랑방탕(虛浪放蕩)하므로 가산을 탕패(蕩敗)²²⁾하고 동서(東西)로 유리(流離)하웁기로 불쌍히 여겨 다시 집도 지어 주며 전답(田畓)도 사 주어 아무쪼록 부지(扶持)하여 살게 하오대, 그 놈이 갈수록 괴이(怪異)하여 농사도 아니 하웁고 온갖 노름 하기와 술 먹기를 좋아하온대, 그 가장(家藏)²³⁾을 지탱(支撐)치 못 하와 일조(一朝)에²⁴⁾ 다 팔아 없이 하웁고 또 정처(定處)없이 다니기를 좋아하웁기로, 이제는 장사질이나 하라 하고 밀천 돈을 주면 또 어찌하여 없이 하고 다니며, 혹 1년 만에도 와 재물을 얻어 가웁고 혹 2년 만에도 와 2, 3백 냥 4, 5백 냥을 물어내기도 무수히 하웁더니, 요사이는 더구나 흉악(凶惡)하온 마음을 먹고 소인(小人)을 찾아와 발악(發惡)을 무수히 하웁고 줄욕²⁵⁾을 대단히 하오며, ‘재물과 전답(田畓)을 반씩 나눠 가지지 아니하면 너를 죽여 없이하리라.’ 하웁고 날마다 싸우며 집에 불을 놓으려 하오니, 이러하온 놈이 천하에 어디 있사오리이까? 차마 견디지 못하와 불원천리(不遠千里)²⁶⁾하웁고 세세(細細) 원정(原

1) 무량대복(無量大福) : 헤아릴 수 없을 만큼 큰 복.

2) 풍비(豐備) : 풍부하게 갖추.

3) 그릴 : 그리워할, 있었으면 하는. 부러워할.

4) 패악무도(悖惡無道) : 사람으로서 마땅히 하여야 할 도리가 없이 어그러지고 흉악함.

5) 불분동서(不分東西) : 동쪽과 서쪽을 가리지 않고.

6) 유리표박(流離漂迫) : 일정(一定)한 직업(職業)을 가지지 아니하고 정처 없이 이리저리 떠돌아다니는 일.

7) 도시(都是) : 도무지.

8) 조상전래지물(祖上傳來之物) : 조상으로부터 전하여 내려온 것.

9) 동고조자손(同高祖子孫) : 같은 고조(高祖)의 자손.

10) 종야(終夜)토록 : 밤새도록.

11) 광언망설(狂言妄說) : 광담패설(狂談悖說). 이치에 맞지 않고 도의(道義)에 어긋나는 말.

12) 의송(議送) : 백성이 고을 원에게 패송(敗訟)당하고 다시 관찰사(觀察使)에 상소(上訴)하는 일.

13) 형조(刑曹) : 조선 시대에, 육조(六曹) 가운데 법률·소송·형역·노예 따위에 관한 일을 맡아보던 관아.

14) 한가지로 : 함께.

15) 하향(遐鄕) : 중앙에서 멀리 떨어져 있는 지방. 하방(遐方). 시골.

16) 상시(常時)에 : 평상시(平常時)에. 평소.

17) 박람(博覽) : 책을 두루 많이 읽음. 사물(事物)을 널리 봄.

18) 구변(口辯) : 언변(言辯). 말을 잘하는 재주나 솜씨.

19) 득송(得訟) : 승소(勝訴). 소송에서 이기는 일.

20) 형추정배(刑推定配) : 죄를 물어 귀양을 보냄. ‘형추(刑推)’는 형장(刑杖)으로 죄인의 정강이를 때리던 형벌.

21) 원정(原情) : 사정을 하소연함.

22) 탕패(蕩敗) : 재물을 다 써서 없앴.

23) 가장(家藏) : 가산(家産). 물건 따위를 집에 간직함. 또는 그 물건.

24) 일조(一朝)에 : 하루아침에.

25) 줄욕 : 잇따라 해대는 욕.

26) 불원천리(不遠千里) : 천 리를 멀다 하지 않고.

情)을 명정지하(明政之下)²⁷⁾에 올리옵나니 복걸(伏乞)²⁸⁾ 참상 위시후(參商爲是後)²⁹⁾에 이러하온 부도(不道)의 놈을 각별 처치(處置)하와 하방(遐方) 백성으로 하여금 부지(扶支)하와 살게 하음을 천만(千萬) 바라옵나이다.”

하였더라.

관원이 그 원정을 자세히 보고 서리(胥吏)에게 분부하여,

“일후(日後) 좌기(座起)³⁰⁾ 시(時)에 처결하리라”

하고 아직 추열(推閱)³¹⁾치 못하였더니, 여러 날이 되도록 좌기되기만 기다리매 그 사이 서리나 찾아보고 깃³²⁾이나 얻을 일로되, 제 이왕(已往) 그르지 아니하게 한 일을 전혀 믿고 아무 사람도 찾아보지 아니하고 그 절통한 심사를 견디지 못하여 그 놈 혹여(或如)³³⁾ 죽기만 기다리고 있는지라. 그 놈이 비록 놀기를 즐겨 허랑무도(虛浪無道)하여 주유사방(周遊四方)³⁴⁾하매 문견(聞見)이 너르고 검하여 시속(時俗) 물정(物情)을 아는지라. 이 때 송사에 올라와 일변 친구도 찾아서 형조(刑曹)에 청(請)길³⁵⁾을 뚫어 당상(堂上)이며 낭청(郎廳)³⁶⁾이며 서리(胥吏) 사령(使令)까지 껴오니³⁷⁾, 자고(自古)로 송사(訟事)는 눈치 있게 잘 돌면 이기지 못할 송사도 아무 탈 없이 득송(得訟)하나니, 이는 이른바 ‘녹비(麋皮)에 갈 왈(曰) 자(字)³⁸⁾를 씌’이라. 아무커나 좌기(座起) 날을 당하여 당상(堂上)은 주좌(主坐)하고³⁹⁾ 낭청들은 동서(東西)로 열좌(列坐)하고⁴⁰⁾ 서리 등은 뒷마루에서 거행(舉行)할새 그 엄숙함이 비할 데 없더라. 사령에게 분부하여,

“양척(兩隻)⁴¹⁾을 불러들이라”

하고 계하(階下)에 꿇리며 분부하되,

“네 들으라. 부자는 너같이 무지(無知)한 놈이 어디 있으리오. 네 자수성가(自手成家)를 하여도 빈족(貧族)⁴²⁾을 살리며 불쌍한 사람을 구급(救急)하거든, 하물며 너는 조업(祖業)을

가지고 대대로 치부(致富)하여 만석꾼에 이르니 죽히 흉년(凶年)에 일읍(一邑) 백성을 진휼(賑恤)⁴³⁾도 하려든, 너의 지친(至親)⁴⁴⁾을 구제(救濟)치 아니하고 송사를 하여 물리치려 하니 너같이 무도(無道)한 놈이 어디 있으리오. 어느 자손은 잘 먹고 어느 자손은 굶어 죽게 되었으니 네 마음에 어찌 죄스럽지 아니하랴. 네 소위(所爲)⁴⁵⁾를 헤아리면 소당(所當)⁴⁶⁾ 형추정배(刑推定配)할 것이로되 십분(十分) 안서(安徐)⁴⁷⁾하여 송사만 지우고⁴⁸⁾ 내치노니 네게는 이런 상덕(上德)⁴⁹⁾이 없는 지라. 저 놈 달라 하는 대로 나눠 주고 친척(親戚) 간(間) 서로 의(誼)를 상(傷)치 말라”

하며,

“그대로 다짐받고 끌어 내치라”

하거늘, 부자 생각하매 이제 송사를 지니 가장 절통하고 분함을 이기지 못하여 그 놈의 청(請)으로 정작 무도(無道)한 놈은 착한 곳으로 돌아가고 나같이 어진 사람을 부도(不道)로 보내니 그 가슴이 터질 듯하매, 전후사(前後事)를 고쳐 고(告)하면 반드시 효험(效驗)이 있을까 하여 다시 끓어앉으며 고하러 한즉, 호령(號令)이 서리 같아 등 밀어 내치려 하거늘, 부자가 생각하되,

‘내 관전(官前)에서 크게 소리를 하여 전후사를 아뢰려 하면 필경(畢竟) 관전(官前) 발악(發惡)이라 하여 뒤엎어 잡고 조율(照律)⁵⁰⁾을 할 양이면 청 듣고 송사도 지우는데, 무슨 일을 못하며 무지한 사령 놈들이 만일 함부로 두드리면 고향에 돌아가지도 못하고 종신(終身) 어혈(瘀血)⁵¹⁾만 될 것이니 어찌할꼬.’

이리 생각 저리 생각 아무리 생각하여도 그저 송사를 지고 가기는 차마 분하고 애달픔이 가슴에 가득하여 송관(訟官)⁵²⁾을 뚫어지게 치밀어 보다가 문득 생각하되,

‘내 송사는 지고 가거니와 이야기 한 마디를 꾸며내어 조용히 할 것이니 만일 저놈들이 듣기곤⁵³⁾ 하면 무안(無顏)이나 뵈리라.’

하고 다시 일어서 계하(階下)에 가까이 앉으며 고하여 왈,

“소인이 천리(千里)에 올라와 송사는 지고 가옵거니와 들으심 직한 이야기 한 마디 있사오니 들으심을 원하나이다.”

27) 명정지하(明政之下) : 현명(賢明)한 관리(官吏)의 아래(앞).

28) 복걸(伏乞) : 엎드려 바라건대.

29) 참상위시후(參商爲是後) : 이두식(吏讀式) 표현으로 ‘자세히 살피신 후’의 뜻.

30) 좌기(座起) : 관청의 우두머리가 사진(仕進)하여 일을 봄.

31) 추열(推閱) : 죄인을 심문함.

32) 깃 : 깃새, 일이 되어가는 형편

33) 혹여(或如) : 혹시(或是). 그러할 리는 없지만 만일에. ‘속여’라 되어 ‘속히’로 읽은 자료도 있는데, 문맥상 ‘ㅎ’이 ‘ㅅ’으로 변동한 것으로 봄이 타당할 듯.

34) 주유사방(周遊四方) : 사방으로 두루 돌아다님.

35) 청(請)길 : 요청할 길. 부탁할 만한 끈.

36) 조선 때 각 관아(官衙)의 당상관의 총칭

37) 껴오니 : 끼었으니. ‘끼다’는 남의 힘을 빌리거나 이용하다.

38) 녹비(麋皮)에 갈 왈(曰) 자(字) : 당기면 잘 늘어나는 사슴 가죽에 ‘曰’자를 써서 세로로 당기면 ‘曰’이 되고 가로로 당기면 ‘ㅁ’이 된다는 뜻으로, 주견 없이 남의 말에 불췌거나 일이 이리도 되고 저리도 되는 형편을 가리키는 말.

39) 주좌(主坐)하고 : 으뜸이 되어 앉고.

40) 열좌(列坐)하고 : 열석(列席)하고. 자리에 죽 벌여서 앉고.

41) 양척(兩隻) : 원고와 피고를 통틀어 이르는 말.

42) 빈족(貧族) : 가난한 친족.

43) 진휼(賑恤) : 흉년에 곤궁한 백성을 구원하여 도와줌.

44) 지친(至親) : 매우 가까운 친족. 아버지와 아들, 언니와 아우 사이를 이르는 말이다.

45) 소위(所爲) : 소행(所行). 이미 해 놓은 일이나 짓.

46) 소당(所當) : 이소당연(理所當然). 이치(理致)가 웅당(當) 그러하여야 할 일.

47) 안서(安徐) : 잠시 보류함.

48) 지우고 : 지게 하고.

49) 상덕(上德) : 웃어른에게 받는 은덕.

50) 조율(照律) : 죄의 경중에 따라 법률을 적용함.

51) 어혈(瘀血) : 타박상 따위로 살 속에 피가 맺힘. 또는 그 피.

52) 송관(訟官) : 송사를 맡아 다스리던 벼슬아치.

53) 듣기곤 : 듣기곳. 듣기만. ‘곰’은 (예스러운 표현으로) 앞말을 강조하는 뜻을 나타내는 보조사.

관원이 이 말을 듣고 가장 우습게 여기나, 상(常)에⁵⁴⁾ 이야기 듣기를 좋아하는 고로 시골 이야기는 재미있는가 하여 듣고자 하나 다른 송사도 결단(決斷)치 아니하고 저 놈의 말을 들으면 남이 보아도 체모(體貌)⁵⁵⁾에 괴이한지라. 거짓 꾸짖는 분부로 일러 왈,

“네 본디 하향(遐鄉)에 있어 사체(事體)⁵⁶⁾ 경중(輕重)을 모르고 관전(官前)에서 이야기한단 말이 되지 못한 말이로되 네 원이나 풀어 줄 것이니 무슨 말이고 아뢰어라.”

하니, 그 부자가 그제야 잔기침하며 말을 내어 왈,

“옛적에 피꼬리와 뼈꼭새와 따오기와 세 짐승이 서로 모여 앉아 우는 소리 좋음을 다투되 여러 날이 되도록 결단치 못하였더니, 일일은 피꼬리 이르되,

‘우리 서로 싸우지 말고 송사하여 보자.’

한대, 그 중 한 짐승이 이르되,

‘내 들으니 황새가 날짐승 중 키 크고 부리 길고 몸집이 이방저위⁵⁷⁾ 통량(洞量)⁵⁸⁾이 있으며 범사(凡事)를 곧게 한다 하기로 이르기를 황 장군이라 하나니, 우리 그 황 장군을 찾아 소리를 결단함이 어떠하뇨?’

세 짐승이 오히려 여겨 그리로 완정하매⁵⁹⁾ 그 중 따오기란 짐승이 소리는 비록 참혹(慘酷)하나 소견은 몽자친지(夢者親知)⁶⁰⁾라. 돌아와 생각하되,

‘내 비록 큰 말을 하였으나 세 소리 중 내 소리 아주 초라하니 날더러 물어도 나밖에 질 놈 없는지라. 옛 사람이 이르되, 모사(謀事)는 재인(在人)이요, 성사(成事)는 재천(在天)⁶¹⁾이라 하였으니 아무커나 청촉(請囑)⁶²⁾이나 하면 필연(必然) 좋으리로드.’

하고 이에 술기자손(率其子孫)하여⁶³⁾ 밤이 새도록 시냇가와 논둑이며 웅덩이, 개천 밭치⁶⁴⁾ 휘뚜루⁶⁵⁾ 다니면서 황새의 평생 즐기는 것을 주워 모으니 갖가지 음식이라. 개구리, 우렁이, 두꺼비, 올챙이, 거머리, 구렁이, 물뱀, 찰거머리, 하늘뱀도 독, 쥐며느리, 딱정벌레, 굼벵이, 지렁이, 쫘지벌레, 집게벌레,

구더기 등물(等物)을 모아 가지고 땀이 있는 붉은 박에 보기 좋게 정(淨)히 담아 황새집으로 가져갈새, 고주대문(高柱大門)⁶⁶⁾ 들이달아 중대문(中大門) 들어서며 층층대 넉넉 올라 구랑각(九欄閣)⁶⁷⁾ 대청(大廳) 위에 공손히 내려놓고 급급(急急)한 소리로 수청(守廳)⁶⁸⁾ 불러 이른 말이, 따오기 문안(問安) 아뢰어 달라 하니, 이때는 정(正)히 하사월(夏四月) 망간(望間)⁶⁹⁾이라. 황새놈이 낮이면 공사(公事)에 골몰(汨沒)하여 낮잠도 변변히 자지 못하고 밤을 당하매 삼사경(三四更)까지 문객(門客)들로 힐난(詰難)⁷⁰⁾하다가 겨우 첫잠을 들었더니, 문득 수청 부르는 소리를 듣고 놀라 깨어 가만히 그 목소리를 들으니 따오기거늘 생각하되, 이놈이 택(宅)에 올 일이 없고 원간(遠間)⁷¹⁾ 서어(齟齬)하게⁷²⁾ 굴더니 이제 반야삼경(半夜三更)⁷³⁾에 홀연(忽然)히 내 사랑 앞에 이르러 무슨 봉물(封物)⁷⁴⁾을 가지고 와서 방자(放恣)히 문안드려 달라 하니, 내 요사이 용권(用權)⁷⁵⁾하는 터에 어떤 상놈이 마구 다니다가 무슨 일을 저지르고, 제 필연 어려운 일을 당하여 웅색(壅塞)⁷⁶⁾하기로 청촉(請囑)을 하러 왔는가 싶도다 하며, 먼저 실사귀할⁷⁷⁾ 것을 보리라 하고 거짓 신음하는 소리로 일어 앉아 자시전의(自恃前誼)⁷⁸⁾로 등을 가리우고 등하(燈下)에 자세히 보니, 과연 온갖 것 갖춰 있으며 모두 다 긴(緊)한 것이라. 말리어 두고 제사에 씌직한 것도 있으며 서방님 장중(場中)⁷⁹⁾ 출입할 때에 찬합(饌盒)⁸⁰⁾에 넣어 보낼 것도 있으며, 친구에게 응구(應口)할⁸¹⁾ 것도 있으며, 하인에게 행하(行下)⁸²⁾할 것도 있고 왜반(倭盤)⁸³⁾에 담아 새 사돈(查頓)집에

66) 고주대문(高柱大門) : 솟을대문. 행랑채의 지붕보다 높이 솟게 지은 대문.

67) 구랑각(九欄閣) : 마룻대를 포함하여 아홉 개의 보를 써서 지은 네 칸 넓이의 큰 전각. 보통 일곱 개의 보를 쓰나 집이 너무 넓어서 일곱 개로는 상연(上椽)의 경사가 급하지 못하여 두 개를 더 쓴다.

68) 수청(守廳) : 청지기. 양반집에서 잡일을 맡아보거나 시중을 들던 사람.

69) 망간(望間) : 보름.

70) 힐난(詰難) : 트집을 잡아 거북할 만큼 따지고 들.

71) 원간(遠間) : 오랫동안.

72) 서어(齟齬)하게 : 뜻이 맞지 아니하여 조금 서먹하게. 틀어져서 어긋나게. 익숙하지 아니하여 서름서름하게.

73) 반야삼경(半夜三更) : 한밤중.

74) 봉물(封物) : 선사로 봉하여 보내는 물건, 흔히 시골서 서울 벼슬아치에게 보내는 예물에 쓰는 말.

75) 용권(用權) : 권세를 부림.

76) 웅색(壅塞) : 형편이 넉넉하지 못하여 생활에 필요한 것이 없거나 부족함. 또는 그런 형편.

77) 실사귀할 : 실사귀할. 실속 차림. ‘실사귀’는 ‘실속’, 곧 ‘겉으로 드러나지 않은 알짜 이익’을 뜻함.

78) 자시전의(自恃前誼) : 전부터 사귀던 정을 스스로 믿음. ‘자시전’ 또는 ‘자시전의’가 등을 가리는 도구일 수도 있으나 그 뜻은 미상임.

79) 장중(場中) : 과거 시험장의 안.

80) 찬합(饌盒) : 반찬을 담은 그릇.

81) 응구(應口)할 : 물음에 응하여 대답할, 먹을 것을 대접할.

82) 행하(行下) : 집안에 경사가 있을 때 주인이 부리는 사람에게 주는 돈이나 물건.

83) 왜반(倭盤) : 다리가 짧은 상. 소반(小盤).

54) 상(常)에 : 평소.

55) 체모(體貌) : 체면(體面). 남을 대하기에 떳떳한 도리나 얼굴.

56) 사체(事體) : 사리(事理)와 체면(體面)을 아울러 이르는 말. 일이 되어 가는 형편이나 상황. 사태(事態).

57) 이방저위 : 어방저. ‘어방지다’는 ‘넓고 크다’는 뜻의 경남 방언.

58) 통량(洞量) : 국량(局量). 남의 잘못을 이해하고 감싸 주며 일을 능히 처리하는 힘.

59) 그리로 완정하매 : 그곳으로 원정(原情)하매, 그렇게 완정(完定)하매.

60) 몽자친지(夢者親知) : 의몽한 사람과 잘 아는 사람. 의몽한 사람. ‘몽(夢)’은 우리말 ‘의몽’을 한자를 빌려 표기한 것이고, ‘의몽’은 ‘겉으로는 어리석은 것처럼 보이면서 속으로는 영금함’의 뜻.

61) 모사(謀事)는 재인(在人)이요, 성사(成事)는 재천(在天) : 일을 힘써 꾀함은 사람에게 달렸으나 일을 성취시키는 것은 하늘에 달렸다.

62) 청촉(請囑) : 청을 넣어 위촉함.

63) 술기자손(率其子孫)하여 : 그 자손을 거느려.

64) 밭치 : 사물의 꼬리나 아래쪽이 되는 끝부분.

65) 휘뚜루 : 닥치는 대로 대충대충. 이리저리 휘둘러.

효도(孝道)할 것도 있고, 집에 두고 어린 아기 울음 달랠 것도 있으며 중병(重病) 중에 입맛 붙일 것도 있고 혹 생일(生日) 시(時)에 손님 겪을 것도 있으니, 이것이 다 황새에게 긴용(緊用)할⁸⁴ 물건이라. 마음에 호무지고⁸⁵ 다행히 여겨 청지기로 하여금 잘 간수하여 두라 하고 그제야 소리를 길게 빼어 이르되,

‘네 목소리를 오래 듣지 못하였더니 어니 그리 허랑(虛浪)무정(無情)하나? 그 사이 몸이나 성히 있으며 네 어머니 잘 있느냐? 반갑고 반갑구나. 네 사생존망(死生存亡)을 모르매 궁금하기 칭량(稱量)⁸⁶ 없더니 금야(今夜)에 상면(相面)하니 이는 죽었던 것 만나봄 같도다. 그러나 저러나 네 무단히 댁을 절적(絶跡)하고⁸⁷ 다니지 아니하니 그 무슨 일이며, 그런 무신(無信)한⁸⁸ 도리 어디 있으리오. 네 이제 밤중에 왔으니 무슨 긴급(緊急)한 일이 있느냐? 나더러 이르면 아무 일이라도 잘 어루만져 무사히 하여 제 마음에 상쾌(爽快)하게 하여 주리라.’

따오기 처음은 제 문안(問安)드린 지 여러 해 되고 또한 밤중에 남의 단잠을 깨워 괴롭게 하였으니 만일 골딱지⁸⁹를 내면 그 긴 부리로 몹시 쪼일까 하였더니, 그렇지 아니하고 다정히 불러들여 반갑게 묻는 양을 보고 그제야 미단이 앞아가까이 나아가 아뢰되,

“소인(小人)이 근간(近間) 사소(些少)한 우환(憂患)도 있삽고 생계(生計)에 골몰(汨沒)하와 주야(晝夜)로 분주(奔走)하옵기로 오래 문안 못 드렸삽더니 이제 와 문안을 아뢰오니 황공무지(惶恐無地)⁹⁰하와 아뢰 말씀 없삽거니와, 다만 급하온 일이 있삽기로 죄를 무릅쓰고 이렇듯 왔사오니 하정(下情)⁹¹에 외람(猥濫)⁹²하옵을 이기지 못하리로소이다.”

황새놈이 덩실 웃고 이르되,

“이런 급한 일이 있기에 나를 보러 왔지, 그렇지 아니하면 네 어찌 왔으리오. 그러니 네 무슨 일이 네 소회(所懷)⁹³를 자세히 아뢰어라.”

따오기 아뢰되,

“다른 일이 아니오라 피꼬리와 뼈국새와 소인과 세 놈이 우는 소리 겨룸하옵더니⁹⁴ 자과(自過)⁹⁵를 부지(不知)라. 그

고하(高下)를 정(定)치 못하옵기로 결단(決斷)치 못 하왔삽더니 서로 의논하되 장군께옵서 심(甚)히 명찰(明察)⁹⁶ 처분(處分)하시므로 명일(明日)에 댁에 모여 송사(訟事)하러 하오니, 그 중 소인의 소리 세 놈 중 참혹(慘酷)하여 아주 경짜치오니⁹⁷ 필야(必也)⁹⁸ 송사에 이기지 못 하옵지라. 미련하온 소견에는 먼저 사또께 이런 사연을 아뢰어 청(請)이나 하옵고 그 두 놈을 이기고자 하오니, 사또 만일 소인의 전정(前情)⁹⁹을 잊지 아니하옵시고 명일 송사에 아래 하(下) 자(字)를 위상(上) 자로 도로집어¹⁰⁰ 주옵심을 바라옵나이다.”

황새놈이 이 말을 듣고 속으로 껍 든듯히 여겨 하는 말이, ‘도시(都是) 상놈이란 것은 미련이 약차(若此)하여¹⁰¹ 사체(事體) 경중(輕重)을 알지 못하고 제 욕심만 생각하여 아무 일이라도 쉬운 줄로 아는구나. 대저(大抵)¹⁰² 송사에는 애증(愛憎)을 두면 칭원(稱冤)¹⁰³도 있고 비리호송(非理好訟)¹⁰⁴하면 정체(政體)¹⁰⁵에 손상(損傷)하나니 네 어찌 그런 도리를 알리오. 그러나 송리(訟理)¹⁰⁶는 곡직(曲直)을 불계(不計)¹⁰⁷하고 꾸며대기에 있나니 이른바 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴)¹⁰⁸이라, 어찌 네 일을 범연(凡然)히¹⁰⁹ 하여 주랴. 전에도 네 내 덕도 많이 입었거니와 이 일도 내 아무쪼록 힘을 써 보려니와 만일 내 네 소리를 이기어 주면 필연(必然) 청(請)받고 그릇 공소(公訴)¹¹⁰한다 하면 아주 박강치¹¹¹되리니 이를 염려하노라.”

따오기 고쳐¹¹² 아뢰되,

“분부가 이렇듯 하시니 상덕(上德)¹¹³ 많이 무루와¹¹⁴ 가 나이다.”

황새 웃고 이르되,

니.

95) 자과(自過) : 자신의 허물. 자기 스스로 저지른 잘못.

96) 명찰(明察) : 사물을 똑똑히 살핌.

97) 경짜치오니 : 열없고 어색하여 매우 거북하오니.

98) 필야(必也) : 반드시. 틀림없이.

99) 전정(前情) : 옛정. 지난날에 사귄 정.

100) 도로집어 : 뒤집어.

101) 약차(若此)하여 : 여차(如此)하여. 이와 같이.

102) 대저(大抵) : 무릇. 대체로 헤아려 생각하건대.

103) 칭원(稱冤) : 원통함을 들어서 말함.

104) 비리호송(非理好訟) : 이치에 맞지 아니한 송사(訟事)를 잘 일으킴.

105) 정체(政體) : 정치 체제.

106) 송리(訟理) : 소송의 이치. ‘송리(訟吏)’라 써서 소송을 주관하는 관리로 볼 수도 있음.

107) 불계(不計) : 옳고 그른 것이나 이롭고 해로운 것 따위의 사정을 가려 따지지 아니함.

108) 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴) : ‘귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이’라는 뜻으로, 어떤 사실이 이렇게도 저렇게도 해석됨을 이르는 말.

109) 범연(凡然)히 : 차근차근한 맛이 없이 태연태연하게.

110) 공소(公訴) : 공적으로 하소연함.

111) 박강치 : 미상(未詳).

112) 고쳐 : 다시.

113) 상덕(上德) : 웃어른에게서 받는 은덕.

114) 무루와 : 무르어. 이미 행한 일을 그 전의 상태로 돌리어.

84) 긴용(緊用)할 : 긴요(緊要)하게 쓸.

85) 호무지고 : 호무 못하고, 매우 호 못하고.

86) 칭량(稱量) : 사정이나 형편 따위를 헤아림.

87) 절적(絶跡)하고 : 발길을 끊고 왕래하지 아니하고.

88) 무신(無信)한 : 신의(信義)가 없는, 소식이 없는.

89) 골딱지 : ‘골’을 속되게 이르는 말. ‘골’은 비위에 거슬리거나 언짢은 일을 당하여 벌컥 내는 화.

90) 황공무지(惶恐無地) : 위엄이나 지위 따위에 눌리어 두려워서 몸둘 데가 없음.

91) 하정(下情) : 어른에게 대하여, 자기 심정이나 뜻을 겸손하게 이르는 말. 아랫사람들의 사정.

92) 외람(猥濫) : 하는 행동이나 생각이 분수에 지나침.

93) 소회(所懷) : 마음에 품고 있는 생각이나 정.

94) 겨룸하옵더니 : 겨루옵더니. 서로 버티어 힘이나 승부를 다투었다.

“성사(成事)하기 전 세상사(世上事)를 어찌 알리. 어디 보자.”

하거늘, 따오기 하직하고 돌아왔더니, 날이 밝으며 세 짐승이 황새 집에 모여 송사할새, 황새놈이 대청(大廳)에 좌기(坐起)하고 무수한 날짐승이 좌우에 거행(舉行)하는지라. 그 중 수괴(首魁)¹¹⁵⁾는 울관(律鶴)¹¹⁶⁾이요 술개미¹¹⁷⁾, 까마귀, 까치, 징경이, 보라매, 기러기는 육방(六房)¹¹⁸⁾ 아전(衙前)¹¹⁹⁾이요, 해오라기, 올빼미, 바람개비, 비둘기, 부엉이, 제비, 참새 등물(等物)이 좌우에 나열하여 불러들이니, 세 놈이 일시에 들어와 날개를 청치짐하고¹²⁰⁾ 아뢰되,

“소인 등이 소리 겨룸하옵더니 능히 그 고하(高下)를 판단치 못하오매, 부월(斧鉞)¹²¹⁾을 무릅쓰고 사또 전에 송사를 올리오니 명찰(明察) 처분하옵심을 바라옵나이다.”

하되, 황새 정색(正色)하고 분부하여 이르되,

“너희 등이 만일 그러할진대 각각 소리를 하여 내게 들린 후 상하(上下)를 결단하리라.”

하니, 피꼬리 먼저 날아들어 소리를 한 번 곱게 하고 아뢰되,

“소인(小人)은 방춘화시(方春和時)¹²²⁾ 호시절(好時節)에 이화(李花) 도화(桃花) 만발하고 앞내의 버들빛¹²³⁾은 초록장(草綠帳)¹²⁴⁾ 드리운 듯, 뒷내의 버들빛은 유록장(柳綠帳) 드리운 듯, 금빛 같은 이내 몸이 날아들고 떠들면서 석양천(夕陽天)¹²⁵⁾ 흥을 겨워 청아(淸雅)한 쇠옥성(碎玉聲)¹²⁶⁾을 춘풍(春風)결에 흠날리며 구십춘광(九十春光)¹²⁷⁾ 보낼 적에 뉘 아니 아름다이 여기리이까?”

황새, 한 번 들으며 과연 제 말과 같으며 심히 아름다운지라. 그러나 이제 제 소리를 종다 하면 따오기에게 청 받은 뇌물(賂物)을 도로 줄 것이요, 종지 못하다 한즉 내 젊지 않

은 것이 정체가 손상할지라. 침음반향(沈吟半晌)¹²⁸⁾에 제사(題辭)¹²⁹⁾하여 으르되,

“네 들어라. 당시(唐詩)에, 타기황앵아(打起黃鶯兒) 막교지상제(莫教枝上啼)¹³⁰⁾라 하였으니, 네 소리 비록 아름다우나 애잔하여¹³¹⁾ 쓸데없도다.”

피꼬리 점직히¹³²⁾ 물리나올새, 또 뻐꾹새 들어와 목청을 가다듬고 소리를 묘(妙)히 하여 아뢰되,

“소인은 녹수청산(綠水靑山) 깊은 곳에 만학천봉(萬壑千峰)¹³³⁾ 기이(奇異)하고 안개 피어 구름 되며 구름 것이¹³⁴⁾ 다 기봉(多岐峰)¹³⁵⁾하니 별건곤(別乾坤)¹³⁶⁾이 생겼는데 만(萬)장(丈)¹³⁷⁾ 폭포(瀑布) 흘러내려 수정림(水晶簾)¹³⁸⁾을 드리운 듯 송풍(松風)은 소소(蕭蕭)하고¹³⁹⁾ 오동추야(梧桐秋夜) 밝은 달에 선거운¹⁴⁰⁾ 이내 소리 만첩(萬疊) 산중(山中)에 가금성(嘉禽聲)¹⁴¹⁾이 되오리니 뉘 아니 만겨하리이까?”

황새 듣고 또 제사(題辭)하여 이르되,

“월락자규제(月落子規啼)하니 초국천일애(楚國千日愛)¹⁴²⁾라 하였으니, 네 소리 비록 쇠락(灑落)¹⁴³⁾하나 십분(十分) 궁수(窮愁)¹⁴⁴⁾하니 전정(前情)을 생각하면 가히 불쌍하도다.”

하니, 뻐꾹새 또한 무료(無聊)¹⁴⁵⁾하여 물리나거늘, 그제야 따오기 날아들어 소리를 하고자 하되, 저보다 나은 소리도 벌써 지고 물리나거늘, ‘어찌할꼬?’ 하며 차마 남부끄러워 입을

128) 침음반향(沈吟半晌) : 반나절이나 깊이 생각함.

129) 제사(題辭) : 관부에서 백성이 제출한 소장(訴狀)이나 원서(願書)에 쓰던 관부의 판결이나 지령.

130) 타기황앵아(打起黃鶯兒) 막교지상제(莫教枝上啼) : ‘피꼬리 새끼를 깨워 가지 위에서 울게 하지 마세요.’라는 뜻으로, 당(唐)나라 시인 김창서(金昌緒)의 시 ‘춘원(春怨)’의 기구와 송구이다. 뒤의 두 구는 ‘啼時鶯驚夢(제시경침몽) 不得到遼西(부득도요서)’로, ‘울면 제가 꿈을 꾸다 놀라 깨어, 요서 땅에 다다를 수 없어요.’라는 뜻이며, 전쟁터에 나가 있는 입을 그리워하는 여인의 심정을 담고 있는 시이다.

131) 애잔하여 : 애처롭고 애뜻하여.

132) 점직히 : 점직하게. 부끄럽고 미안하게.

133) 만학천봉(萬壑千峰) : 첩첩이 겹쳐진 깊고 큰 골짜기와 수많은 산 봉우리.

134) 구름 것이 : 구름 그것이다.

135) 다기봉(多奇峰) : 기이한 봉우리가 많은.

136) 별건곤(別乾坤) : 별세계. 특별히 경치가 좋거나 분위기가 좋은 곳.

137) 장(丈) : 길이의 단위. 1장은 사람의 키 정도의 길이다.

138) 수정림(水晶簾) : 수정으로 만든 발.

139) 소소(蕭蕭)하고 : 바람이나 빗소리 따위가 쓸쓸하고.

140) 선거운 : 놀라운.

141) 가금성(嘉禽聲) : 아름다운 새의 소리.

142) 월락자규제(月落子規啼)하니 초국천일애(楚國千日愛) : 달은 지고 두견새 슬피 우니, 초나라를 오래도록 그리워하리라. 당(唐)나라 시인 온정곤(溫庭筠)의 시 ‘벽간역효사(碧間驛曉思)’, 곧 ‘향등 아래 새 벽꿈 꾸니(香燈伴殘夢), 초나라가 하늘 끝에 있네(楚國在天涯). 달이 지고 두견새 소리 그치니(月落子規啼), 뜰에 가득 산 살구꽃이로구나(滿庭山杏花).’를 바탕으로 만든 구절인 듯함. 초나라가 곧 망할 것이라는 암시를 담고 있는 시이다.

143) 쇠락(灑落) : 기분이나 몸이 상쾌하고 깨끗함.

144) 궁수(窮愁) : 곤궁(困窮)함을 겪는 근심. 곤궁하여 생기는 근심.

145) 무료(無聊) : 부끄럽고 열없음.

115) 수괴(首魁) : 우두머리.

116) 울관(律鶴) : 울관(律官)인 황새[鶴]. ‘울관(律官)’은 과거(科擧)의 울과(律科)에 급제하여 임명된 관원인데, ‘관(官)’을 ‘황새’를 뜻하는 ‘관(鶴)’으로 바꾸었음.

117) 술개미 : ‘술개(수릿과의 새)’의 방언.

118) 육방(六房) : 조선 시대에, 승정원 및 각 지방 관아에 둔 여섯 부서. 이방(吏房), 호방(戶房), 예방(禮房), 병방(兵房), 형방(刑房), 공방(工房)을 이른다.

119) 아전(衙前) : 조선 시대에, 중앙과 지방의 관아에 속한 구실아치. 중앙 관서의 아전을 경아전(京衙前), 지방 관서의 아전을 외아전(外衙前)이라고 하였다.

120) 청치짐하고 : 아래쪽으로 좀 처진 듯하고.

121) 부월(斧鉞) : 작은 도끼와 큰 도끼. 옛날 출정(出征)하는 대장이나 군직을 띠고 지방에 나가는 사람에게 임금의 손수 주던 것임. 여기서 중형(重刑)의 뜻,

122) 방춘화시(方春和時) : 바야흐로 봄이 한창 화창한 때.

123) 버들빛 : 버드나무의 빛갈.

124) 초록장(草綠帳) : 초록색의 장막.

125) 석양천(夕陽天) : 해 질 무렵의 하늘.

126) 쇠옥성(碎玉聲) : 옥을 깨뜨리는 소리라는 뜻으로, 아름다운 목소리를 이르는 말.

127) 구십춘광(九十春光) : 봄의 석 달 동안. 석 달 동안의 화창한 봄 날씨.

열지 못하나, 그 황새에게 약 먹임을 믿고 고개를 나직이 하여 한 번 소리를 주(奏)하며 아뢰되,

“소인의 소리는 다만 따옥성이웁고 달리 풀쳐 고(告)하올 일 없사오니 사또 처분만 바라고 있나이다.”

하되, 황새놈이 그 소리를 문득 듣고 두 무릎을 탕탕 치며 좋아하여 이른 말이,

“쾌재(快哉)며 장재(壯哉)로다¹⁴⁶⁾. 음아질타(暗啞叱咤)¹⁴⁷⁾에 천(千)인(人)이 자폐(自斃)¹⁴⁸⁾함은 옛날 항(項) 장군(將軍)의 위풍(威風)이요¹⁴⁹⁾ 장판교(長坂橋) 다리 위에 백만(百萬) 군병(軍兵) 물리치던 장(張) 익덕(翼德)의 호통이로다¹⁵⁰⁾. 네 소리 가장 웅장하니 짐짓 대장부의 기상이로다.”

하고, 이렇듯 처결하여, 따옥성을 상성(上聲)으로 처결하여 주오니, 그런 짐승이라도 뇌물을 먹은즉 집의오결(執義誤決)¹⁵¹⁾하여 그 피꼬리와 뼈꼭새에게 못할 노릇 하였으니 어찌 양급자손(殃及子孫)¹⁵²⁾ 아니 하오리이까? 이러하온 짐승들도 물욕(物慾)에 잠겨 틀린 노릇을 잘 하기로 그 놈을 개아들 소 자식이라 하고 웃었으니¹⁵³⁾, 이제 서울 법관(法官)도 여차(如此)하오니 소인의 일은 벌써 판(判)¹⁵⁴⁾이 났으며 부질없는 말 하여 쓸데없으니 이제 물러가나이다.”

하니, 형조관원(刑曹官員)들이 대답할 말이 없어 가장 부끄러워하더라.

■ 핵심 정리

* 갈래 : 고전 소설, 국문 소설, 우화 소설, 송사 소설, 풍자 소설

* 성격 : 풍자적, 우의적, 비판적

146) 쾌재(快哉)며 장재(壯哉)로다 : 장쾌(壯快)하다. 가슴이 벅차도록 장하고 통쾌하다. 원문은 ‘쾌지며 장지로다’인데, 이것을 ‘쾌재(快哉)며 장자(長者)로다.’ 또는 ‘쾌재(快哉)여, 장자(長者)로다.’로 읽은 것은 문맥상 적절치 않다.

147) 음아질타(暗啞叱咤) : 화난 감정이 일시에 터져 나와서 큰 소리로 꾸짖음. 성을 내어 큰 소리로 꾸짖음.

148) 자폐(自斃) : 자살(自殺)

149) 음아질타(暗啞叱咤)에~위풍(威風)이요 : 김수장(金壽長)이 편찬한 <해동가요(海東歌謠)>에서 ‘우조(羽調)’의 음악적 성격을 설명하면서, ‘항우야마(項羽躍馬) 음아질타(暗啞叱咤) 만부혼비(萬夫魂飛)’, 곧 ‘항우(項羽)가 말을 타고 뛰면서 병어리처럼 입을 다물었다가 소리를 높여 꾸짖으니 많은 병사들이 혼비백산(魂飛魄散)하였다.’라는 것을 의미한다.

150) 장판교(長坂橋)~호통이로다 : <삼국지연의(三國志演義)>에 나오는 장비(張飛)가, 추격해오는 조조(曹操)의 대군을 장판교 위에서 “나는 연인(燕人) 장익덕(張翼德)이다! 누가 감히 나와 죽음을 각오하고 싸우겠는가!”라는 호통만으로 물리쳤다는 것을 의미한다.

151) 집의오결(執義誤決) : 자기의 생각만을 고집하여 그릇 판결함.

152) 양급자손(殃及子孫) : 재앙이 자손에게까지 미침.

153) 웃었으니 : 원문이 ‘우었이니’이라 ‘우셨으니’라 읽은 자료도 있으나 문맥으로 보아 ‘웃었으니’가 알맞은 해석이다.

154) 판(判) : 결판(決判). 옳고 그름이나 이기고 지는 것에 대한 최종 판결을 내림. 또는 그 일.

* 구성 : 액자식 구성

* 제재 : 짐승의 송사 이야기

* 주제 : 부패한 관원들에 대한 풍자와 비판

뇌물 수수로 좌우되는 송사의 부당함을 풍자함

* 특징 :

① 조선 후기 사회의 정치적 부패를 사실적으로 그려냄

② 우화적 기법을 통해 비판과 풍자를 강화함

③ 고사(故事)나 한자어(漢字語)를 많이 쓴 것으로 보아 주된 독자층은 식자층이라 여겨짐.

* 출전 : <삼설기 三說記>, <금수전禽獸傳>

■ 해설

작자·연대 미상의 고전소설. 국문본. 1848년에 간행된 목판본 『삼설기(三說記)』에 실린 작품 중의 하나이다. 3책 6편의 『삼설기』와 활자본에는 「황새결송」이 수록되어 있지 않고, 3책 9편본과 서울대학교 소장본인 『금수전(禽獸傳)』에 「녹처사연회(鹿處士宴會)」와 함께 실려 있다.

옛날 경상도 땅에 일 년 추수가 만 석이 넘는 큰 부자가 있었다. 하루는 일가친척이기도 한 쾌락무도한 자가 찾아와서는 같은 자손으로 혼자만 잘 사는 것을 비난하며, 만일 재산의 반을 나누어주지 않으면 살지 못하게 하겠다고 협박한다. 동리 사람들은 그의 몸쓸 심사를 익히 아는지라 관가·감영에 소송을 내어 다시는 이런 일이 없도록 하라고 부자에게 권한다. 부자는 이를 옳게 여겨 그를 데리고 함께 서울로 올라와 형조에 위와 같은 사연을 올린다. 그러나 관원은 뒷날 재판 시에 처결하리라 한다.

부자는 자신의 옳음을 믿고 요령 없이 전혀 아무도 찾아보지 않고 있는 반면에, 그 무거불측한 자는 여러 수단을 써서 자기에게 재판이 유리하게 전개되도록 마련해둔다. 이에 재판날이 되어서 부자는 봉육과 함께 그가 달라는 대로 나누어 주라는 판결을 받는다.

부자는 분함을 이기지 못하여 짐짓 다음과 같은 이야기 하나를 꾸며 들려주겠다고 하며 거기에 빗대어 자기의 억울한 사연을 호소한다. 즉, 피꼬리·뼈꾸기·따오기의 세 짐승이 서로 자기의 우는 소리가 가장 좋다고 다투다가 결판을 얻지 못해 관장군(鶴將軍) 황새를 찾아가 송사한다.

한편, 따오기는 스스로 제 소리가 가장 못함을 알고 청을 넣어 좋은 결과를 얻고자 황새가 좋아하는 여러 곤충들을 잡아 바친다. 황새는 반갑게 따오기를 맞아들여 온 연유를 묻는다. 따오기는 피꼬리와 뼈꾸기와 더불어 소리겨움을 한 것을 말하고는 미리 청이나 하고자 하는 자신의 의도를 밝히, 명일 송사에 아래 ‘下(하)’자를 위 ‘上(상)’자로 뒤집어 주도록 은근히 부탁해둔다.

날이 밝아 세 짐승이 황새 앞에 와 송사를 하며 처분해 주기를 바라니, 황새는 세 짐승으로 하여금 각기 소리를 내도록 한다. 황새는 피꼬리의 소리는 애잔하여 쓸데없다고 내치고, 이어 빠꾸기의 소리는 궁상스럽고 수심이 깃들여 있다 하여 내친다. 이어서 따오기의 소리가 가장 웅장하다 하여 그것을 상성으로 처결해 주었다.

부자가 이 이야기를 통하여 뇌물을 주고받아 물욕에 잠겨 그릇된 판결을 내린 서울의 법관들을 비꼬니, 형조관원들은 대답할 말이 없어 부끄러워하였다.

이 작품은 이야기 속에 다른 이야기를 곁들인 단편이다. 당시 조선사회 송사의 부패된 양상과 한국 씨족사회의 병폐를 파헤친 풍자문학으로, 우화이기는 하지만 한국문학의 걸작에 들어갈 만하다. 제재 자체도 그렇고 당시 사회의 부패상을 그린 사회 소설적 성격을 띠고 있다.

(한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

